

0000292-78.2020.8.26.0488

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

MOISÉS DE MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de pedido de RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA efetuado por MOISÉS DE MELO. Alega ser proprietário do veículo RENAULT CLIO EXP 1016VH, placa: FCK: **90, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Vara Única

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000292-78.2020.8.26.0488 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000292-78.2020.8.26.0488

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

MOISÉS DE MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de pedido de RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA efetuado por MOISÉS DE MELO. Alega ser proprietário do veículo RENAULT CLIO EXP 1016VH, placa: FCK: **90,

chassis: 8A1BB8215FL****64, ano/modelo: 2014/2015, combustível: ETANOL/GASOLINA, cor: PRETA, registrado/licenciado em FLORIANÓPOLIS/SC e do Telefone Celular, marca/modelo: LG/ROSE, linha (48) 99632-**47, e portador de Carteira Nacional de Habilitação e do respectivo certificado de registro e licenciamento do veículo. Afirma que referidos bens foram periciados e que não mais teriam interesse legal. Requereu a restituição dos citados bens.

A inicial veio desacompanhada de documentos.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido em razão de não ter transitado em julgado a sentença condenatória (pág. 8), o que lhe foi deferido (pág. 9).

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o interessado foi intimado para manifestar-se nos autos e ficou-se inerte (pág. 44).

Em derradeira manifestação, opinou o Ministério Público pela extinção do processo, sem julgamento do mérito (pág. 48)

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É caso de indeferimento do pedido inicial.

Com efeito a restituição do veículo e sua documentação, além do aparelho celular, encontra óbice em razão das circunstâncias que envolveram o caso, não se coadunando a situação, às condições legais que permitem a devolução de bens apreendidos, segundo o que prevê a lei de drogas, que ao caso devem ser aplicadas em razão da previsão específica.

A apreensão desses bens, indubitavelmente, deu-se no contexto do exercício do tráfico de drogas, de modo que, foi ele apreendido enquanto estava plenamente à disposição do réu para uso no exercício da traficância, facilitando a comunicação, o transporte e distribuição dos entorpecentes, o que reforça o descabimento da restituição pretendida.

Acresça-se, ainda, que os bens reivindicados pelo requerente tiveram seu perdimento decretado, consoante sentença que o condenou por incurso no artigo 33 c/c artigo 40, V, ambos da lei 11.343/06 (vide pág. 304 dos autos principais 1500341-45.2020.8.26.0488) e tal medida foi assim mantida pelo v. Acórdão lançado por ocasião do julgamento do apelo defensivo (págs. 385/391, dos mesmos autos), já transitado em julgado (pág. 410).

Nesse diapasão, diante do trânsito em julgado sucedido no caso, eventual modificação da decisão só pode ser feita, por meio de revisão criminal, nos termos do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal.

De outra banda, tem-se que de nenhum interesse existe na manutenção da apreensão da CNH do requerente, já que não pairou sobre sua condição de motorista habilitado, qualquer dúvida ou recomendação especial. Entretanto, conforme noticiado na inicial, sua validade teve fim em 06/03/2022 e, assim, de nenhuma valia para o requerente.

Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição dos bens apreendidos.

Providencie o necessário, nos autos principais, visando a entrega do veículo, seus documentos e do aparelho de telefone celular para a UNIÃO.

Oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Queluz, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA